

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DEMANDANTE

v.

JOSEFA ROBLES CRUZ
DEMANDADA

CASO NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

QUERELLA: 2022-SRQ-009082

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “Junta”), representada por los abogados que suscriben, quien muy respetuosamente

EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

1. La parte demandante lo es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya dirección física es la siguiente: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, 00912.
2. A tenor con las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (23 L.P.R.A. § 9024), la Junta es la agencia autorizada a presentar recursos como el presente.
3. A tales efectos, la ley Núm. 161-2009, dispone en su Artículo 14.1¹ lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos**

¹ Id. § 9024 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis Suplido)

4. La parte demandada se encuentra compuesta por la Sra. Josefa Robles Cruz, quien es dueña, oficial, agente, sirviente, empleada, cesionaria o causahabiente de la propiedad objeto de la presente Demanda. Propiedad que ubicada en la Urb. El Retiro, Calle Rosas D40 del Municipio de San Germán, Puerto Rico 00683 y cuyo número de catastro es el 334-045-137-15-001.
5. Personal de la Oficina de la Junta de Planificación realizaron inspecciones los días 1 de marzo de 2022 y 31 de julio de 2023 en la propiedad ubicada en la dirección provista en el acápite anterior, en la cual encontraron:
 - a. La instalación de unas ventanas en el área de la marquesina del patio lateral izquierdo, a menos de cinco (5) pies de la colindancia del vecino.
6. De la inspección realizada, se encontró que la parte demandada no ostenta evidencia de permiso de construcción alguno a los fines de incorporar a la vivienda existente las aludidas ventanas y las mismas incumplen con la reglamentación concerniente en términos de la distancia entre las colindancias.
7. A tenor con lo anterior, la parte demandada instaló ilegalmente en la vivienda objeto de la presente Demanda unas ventanas, sin ostentar el permiso para así hacerlo y en contravención con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 8.2.1.4 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 2 de enero de 2021.
8. Evaluado lo anterior, el 3 de junio de 2022, la Junta de Planificación emitió y notificó a la parte demandada una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
9. En la referida Orden de Mostrar Causa, se le apercibió a la demandada, que de no presentar evidencia en un término de veinte (20) días, se le impondría una multa

de quinientos dólares (\$500.00) por incumplir con el artículo 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*; y las Reglas 1.6.7 y 8.2.1.4 del Reglamento Conjunto, *supra*. Véase *Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación*.

10. Además, se le advirtió que, de no recibir la información solicitada, se daría por puesta la multa y se podría acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para la demolición de la obra ilegalmente construida y el cobro de la multa. Véase *Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación*.

11. De igual forma, se le apercibió que, para cumplir con la *Orden*, tenía que evidenciar que había comenzado el proceso de legalización del permiso de construcción requeridos, en el mismo término de veinte (20) días o en la alternativa presentar evidencia de haber eliminado la violación. Véase *Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación*.

12. Mediante comunicación del 22 de junio de 2022, la parte demandada, por conducto de su representante legal, alego que los hallazgos levantados por la Junta carecían de fundamento jurídico por las obras alegadamente anteceder a la vigencia de la Ley 161 del 2009, *supra* y el Reglamento Conjunto de 2020, *supra*.

13. A raíz de dicha comparecencia, el 6 de septiembre de 2023, la Junta emitió *Resolución* denegando lo alegado por la parte demandada y, consecuentemente, proveyéndole un término adicional de treinta (30) días para legalizar la construcción. Véase *Anejo 3 – Resolución del 6 de septiembre de 2023 y Anejo 4 – Certificación de Notificación*.

14. El 6 de septiembre de 2023, la parte demandada compareció nuevamente ante la Junta con la finalidad de solicitar una prórroga para cumplir con la determinación arribada mediante la *Resolución* del 6 de septiembre de 2023.

15. El 29 de enero de 2024, la Junta emitió *Resolución* concediéndole a la parte demandada un nuevo término de treinta (30) días para que presentara evidencia de legalizar la construcción. Véase *Anejo 5 – Resolución del 29 de enero de 2024 y Anejo 6 – Certificación de Notificación*.

16. No obstante, al momento de la radicación de la presente Demanda, la parte demandada no ha presentado evidencia de legalizar la construcción que mantiene en la propiedad antes mencionada, ni ha satisfecho la multa impuesta por la Junta de Planificación.

17. La parte demandada, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por la Junta de Planificación en la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa.

18. El estado tiene el deber ministerial de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Es el estado quien tiene las herramientas para fiscalizar que todos y cada una de las construcciones efectuadas en Puerto Rico cuenten con los permisos necesarios que les confieran legalidad.

19. Todo ciudadano debe construir conforme a la ley. No permitir que la Junta imponga todo el peso de la ley, sería permitir que exista una construcción desmedida y desleal en toda la Isla.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita a este Honorable Tribunal se sirva de expedir un Auto de Injunction petitionado, en los siguientes términos:

1. Ordenando a la parte Demandada y/o a sus oficiales, agentes, contratistas y/o empleados, cesionarios o causahabientes a demoler la obra ilegalmente construida en la propiedad ubicada en la Urb. El Retiro, Calle Rosas D40 del Municipio de San Germán, Puerto Rico 00683 y cuyo número de catastro es el 334-045-137-15-001.
2. Ordenando el pago de quinientos dólares (\$500.00), por concepto de multa impuesta a tenor con la Orden de Mostrar Causa emitida el 3 de junio de 2022.
3. Concediéndole a la Junta de Planificación las costas y honorarios de abogados a favor del Gobierno de Puerto Rico por una suma no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00).
4. Concediéndole a la Junta de Planificación cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Ponce, para Mayagüez, Puerto Rico a 5 de diciembre de 2025.

f/Lcdo. Walter J. Pérez García
RUA NÚM.: 20859
PO Box 483
Mercedita, PR 00715-0483
Email: lcdo.walterperez@gmail.com
(787)641-3010

f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro
RUA NÚM.: 21,578
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
Email: ashley.latorre@cdogrouppr.com

f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia
RUA NÚM.: 17,805
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
Email: alfonso.orona@gmail.com